

1500627-46.2019.8.26.0136

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNA MENDES FERREIRA

Comarca: Cerqueira César

Foro: Foro de Cerqueira César

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA INSUFICIENTE DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO IMPOSSÍVEL. DEDICAÇÃO DOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cerqueira César

Foro de Cerqueira César

1ª Vara

Rua Olímpio Pavan, 355, Cerqueira Cesar-SP - cep 18760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500627-46.2019.8.26.0136 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500627-46.2019.8.26.0136

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2286536/2019 - DEL.POL.CERQUEIRA CESAR, 7744014 - DEL.POL.CERQUEIRA CESAR, 699/19/103 - DEL.POL.CERQUEIRA CESAR, 2286536 - DEL.POL.CERQUEIRA CESAR, 699/19/103 - DEL.POL.CERQUEIRA CESAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACKSON PEREIRA DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNA MENDES FERREIRA

Vistos.

JACKSON PEREIRA DOS SANTOS e ALLYSON LAZARO DOS SANTOS RODRIGUES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (denúncia às fls. 259/261).

Consta na peça acusatória que, no dia 1º de outubro de 2019 e em datas anteriores, em horários e locais incertos, mas também no "Sítio Piedade", situado no bairro Três Ranchos, nesta cidade e Comarca de Cerqueira César/SP, os réus, supostamente, associaram-se entre si para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, inclusive o descrito abaixo. Consta, ainda, que, em tese, no dia 1º de outubro de 2019, por volta de 21h30min, no "Sítio Piedade", situado no bairro Três Ranchos, nesta cidade e Comarca de Cerqueira César/SP, o réu JACKSON PEREIRA DOS SANTOS trazia consigo três porções de "cocaína", bem como guardava e mantinha em depósito, no interior do imóvel existente naquela propriedade rural, outras dez porções de "cocaína", droga essa que determina dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo

com determinação legal e regulamentar, para fins de mercancia e entrega a terceiros, no desenvolvimento das atividades da associação para o tráfico especificada alhures.

Consta, por fim, que, também no dia 1º de outubro de 2019, por volta de 21h30min, na residência localizada na Rua Antonio Cortez Garcia, nº 226, Nova Cerqueira, nesta cidade e comarca de Cerqueira César/SP, o réu ALLYSON LAZARO DOS SANTOS RODRIGUES, estaria guardando e mantendo em depósito cinco porções de "cocaína", droga essa que determina dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de mercancia e entrega a terceiros, no desenvolvimento das atividades da associação para o tráfico especificada alhures.

Os réus foram notificados (fls. 318 e 320) e ofereceram defesa prévia (fls. 279/286 e fls. 287/294).

A denúncia foi recebida em 24 de janeiro de 2020 (fls. 332/333).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas Jeferson Nunes Donini Aguiar, Beatriz Rosa, Maria Cristina Santos Campos e Alexandre Saraiva de Oliveira (fls. 439/440, 480/481 e 625). Os réus foram interrogados (fls. 480/481, 524 e 526).

Encerrada a instrução, foi concedido prazo para a apresentação de memoriais.

O Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão acusatória (fls. 552/562).

Por sua vez, as Defesas arguíram, preliminarmente, a nulidade da prisão em flagrante, em razão da violação de domicílio. No mérito, requereram, subsidiariamente, a absolvição dos réus por falta de provas, a desclassificação do tráfico de drogas para a infração penal de uso de drogas, a não configuração do crime de associação para o tráfico, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (fls. 570/579 e 615/624).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Rejeito a preliminar de nulidade arguida pelas Defesas, tendo em vista que os Policiais Militares relataram que receberam notícia da prática de traficância, cujas informações, principalmente quanto à porteira estar aberta, foram confirmadas quando da realização de diligência, de maneira que os elementos de provas constantes nos autos demonstram, sobejamente, que os agentes estatais ingressaram no interior da residência porque a situação presenciada indicava a possível ocorrência de tráfico de drogas dentro da casa.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da

Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

Há também julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre essa temática, a exemplo da ementa que segue:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. MINORANTE DESCRITA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DA PENA. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo ? a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno ? quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 3. No caso, antes de adentrarem na residência do acusado, os policiais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que, no domicílio do réu, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas, tudo a demonstrar que estava presente o elemento “fundadas razões”, a autorizar o ingresso no local. 4. Uma vez evidenciado, com base nos elementos fático-probatórios amalhados aos autos, que o delito de tráfico de drogas foi perpetrado nas dependências de local de trabalho coletivo ? salão de beleza ?, mostra-se devida a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. 5. Não há como ser aplicada a causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 aos acusados possuidores de maus antecedentes, em razão de expressa vedação legal. 6. Diante do insucesso das teses defensivas que poderiam levar à redução da reprimenda, fica mantida a imposição do regime inicial fechado, haja vista o quantum da pena definitivamente imposta ao réu (superior a 8 anos de reclusão). Inteligência do art. 33, § 2º, “a”, do CP. 7. Ordem denegada.” (HC 692.648/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 05/11/2021)

Portanto, afasto a preliminar, passando ao exame do mérito.

A materialidade do crime de tráfico está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), Boletim de Ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16); fotografias (fls. 19/23), laudo de constatação provisória

(fls. 24/28), laudo químico-toxicológico (fls.213/215 e fls. 216/219) e pela prova oral coligida aos autos.

A autoria também restou comprovada.

A testemunha Alexandre Saraiva de Oliveira, Policial Militar, disse, em solo policial, que "NESTA DATA DURANTE PATRULHAMENTO EM CERQUEIRA CÉSAR NA COMPANHIA DO POLICIAL ALEXANDRE, RECEBERAM A DENUNCIA DE QUE NO SÍTIO PIEDADE ESTAVA OCORRENDO A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, QUE TAL SÍTIO ESTARIA LOCALIZADO NO KM 05 DA ESTRADA VICINAL DE CERQUEIRA CESAR A IARAS, NO PRIMEIRO SÍTIO À DIREITA DA ESTRADA DE TERRA, TENDO INFORMANDO QUE QUANDO A PORTEIRA ESTÁ ABERTA É PORQUE ESTÁ OCORRENDO A MERCÂNCIA ILÍCITA; DIANTE DISTO, DESLOCARAM-SE ATÉ O LOCAL E CONFORME DENUNCIADO ENCONTRARAM O SÍTIO COM PORTEIRA ABERTA, ADENTRARAM O SÍTIO E FORAM RECEBIDOS POR JACKSON, EFETUARAM REVISTA PESSOAL E NA CAPA DO TELEFONE CELULAR DE JACKSON O DEPOENTE ENCONTROU TRÊS PORÇÕES DE SUBSTANCIA BRANCA APARENTANDO SER COCAÍNA EMBALADAS EM PLÁSTICOS TRANSPARENTES, A PRINCÍPIO JACKSON ASSUMIU A PROPRIEDADE E DISSE QUE ERA PARA USO PRÓPRIO; EM CONVERSA COM A COMPANHEIRA DE JACKSON, BEATRIZ ROSA, ESTA DISSE QUE JACKSON ESTAVA CONVERSANDO COM ALLYSON NA SALA DA RESIDÊNCIA NESTA DATA E NO PERÍODO DA TARDE, ALLYSON PEDIU PARA JACKSON GUARDAR 10 PLÁSTICOS COM PÓ BRANCO; COM A AJUDA DE BEATRIZ, O SUBTENTENTE AGUIAR ENCONTROU AS 10 PORÇÕES DE SUBSTANCIA APARENTANDO SER COCAÍNA NO INTERIOR DE UMA CAPA DE DVD QUE ESTAVA NA ESTANTE DA SALA; NOVAMENTE INDAGADO, JACKSON ACABOU POR ESCLARECER QUE GUARDAVA A DROGA PARA ALLYSON PORQUE ESTE ESTAVA TEMENDO SER PRESO, QUE ALLYSON LIGAVA PARA JACKSON INFORMANDO AS PESSOAS QUE IRIAM ATÉ O SÍTIO BUSCAR A DROGA, QUE JACKSON FAZIA A ENTREGA CONFORME DETERMINADO POR ALLYSON, INFORMANDO AINDA QUE NÃO RECEBIA O PAGAMENTO NA ENTREGA DA DROGA. EM VIRTUDE DO RELATO DE BEATRIZ, OS POLICIAIS SE DESLOCARAM ATÉ A CASA DE ALLYSON, CONFORME INDICAÇÃO DE BEATRIZ, NO LOCAL A MÃE DE ALLYSON FOI INFORMADA DO OCORRIDO E FRANQUEOU A ENTRADA DOS POLICIAIS EM SUA RESIDÊNCIA E ACOMPANHOU AS BUSCAS NO DORMITÓRIO DE ALLYSON, O QUAL NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL, O DEPOENTE ENCONTROU 05 PORÇÕES DA MESMA SUBSTANCIA E COM MESMA EMBALAGEM ENTRE AS ROUPAS DE ALLYSON EM UMA PRATELEIRA DO DORMITÓRIO DELE, EM SEGUIDA O DEPOENTE ENCONTROU UMA BALANÇA DE PRECISÃO NO INTERIOR DO BANHEIRO SOBRE UM CESTO DE LIXO, TENDO A MÃE DE ALLYSON ACOMPANHADO O ENCONTRO DA SUBSTÂNCIA E DA BALANÇA. A MÃE DE ALLYSON EFETUOU LIGAÇÃO TELEFÔNICA PARA ELE QUE ESTAVA TRABALHANDO, QUE FOI DADA CIÊNCIA DO OCORRIDO PELOS POLICIAIS A ALLYSON, O QUAL ASSUMIU A PROPRIEDADE DE DROGAS E SE ENTREGOU;" (fls. 5/6).

Em Juízo, afirmou que tinham recebido denúncias da prática de trafico na área rural. Havia notícia de que se a porteira estivesse aberta, estaria ocorrendo o trafico. O réu Jackson tinha porções de cocaína colacionadas em seu celular. Posteriormente, chegou Beatriz que, indagada, disse que na casa havia mais dez porções de cocaína. Relatou que, no dia anterior, o réu Allyson havia deixado a droga lá e o réu Jackson vendia. O réu Allyson ligava e avisava que tinha cliente indo lá. Foram até a casa do réu Alyson, onde localizaram mais cocaína e uma balança de precisão no cesto de lixo do banheiro. Na casa do réu Jackson, foram encontradas drogas na capa de um DVD e a porteira estava aberta. A casa era um pouco afastada. Na segunda casa, encontraram porções de cocaína no armário do réu Alyson. Essa segunda revista foi acompanhada pela mãe do réu Alyson. O réu Alyson assumiu a propriedade da droga. Nunca tinha abordado os réus. (fls. 480/481).

A testemunha Jefferson Nunes Donini Aguiar, Policial Militar, declarou, na Delegacia de Polícia, que "NESTA DATA DURANTE PATRULHAMENTO EM CERQUEIRA CÉSAR NA COMPANHIA DO POLICIAL ALEXANDRE, RECEBERAM A DENUNCIA DE QUE NO SÍTIO PIEDADE ESTAVA OCORRENDO A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, QUE TAL SÍTIO ESTARIA LOCALIZADO NO KM 05 DA ESTRADA VICINAL DE CERQUEIRA CESAR A IARAS, NO PRIMEIRO SÍTIO À DIREITA DA ESTRADA DE TERRA, TENDO INFORMANDO QUE QUANDO A PORTEIRA ESTÁ ABERTA É PORQUE ESTÁ OCORRENDO A MERCÂNCIA ILÍCITA; DIANTE DISTO, DESLOCARAM-SE ATÉ O LOCAL E CONFORME DENUNCIADO ENCONTRARAM O SÍTIO COM PORTEIRA ABERTA, ADENTRARAM O SÍTIO E FORAM RECEBIDOS POR JACKSON, EFETUARAM REVISTA PESSOAL E NA CAPA DO TELEFONE CELULAR DE JACKSON O POLICIAL ALEXANDRE ENCONTROU TRÊS PORÇÕES DE SUBSTANCIA BRANCA APARENTANDO SER COCAÍNA EMBALADAS EM PLÁSTICOS TRANSPARENTES, A PRINCÍPIO JACKSON ASSUMIU A PROPRIEDADE E DISSE QUE ERA PARA USO PRÓPRIO; EM CONVERSA COM A COMPANHEIRA DE JACKSON, BEATRIZ ROSA, ESTA DISSE QUE JACKSON ESTAVA CONVERSANDO COM

ALLYSON NA SALA DA RESIDÊNCIA NESTA DATA E NO PERÍODO DA TARDE, ALLYSON PEDIU PARA JACKSON GUARDAR 10 PLÁSTICOS COM PÓ BRANCO; COM A AJUDA DE BEATRIZ, O DEPOENTE ENCONTROU AS 10 PORÇÕES DE SUBSTANCIA APARENTANDO SER COCAÍNA NO INTERIOR DE UMA CAPA DE DVD QUE ESTAVA NA ESTANTE DA SALA; NOVAMENTE INDAGADO, JACKSON ACABOU POR ESCLARECER QUE GUARDAVA A DROGA PARA ALLYSON PORQUE ESTE ESTAVA TEMENDO SER PRESO, QUE ALLYSON LIGAVA PARA JACKSON INFORMANDO AS PESSOAS QUE IRIAM ATÉ O SÍTIO BUSCAR A DROGA, QUE JACKSON FAZIA A ENTREGA CONFORME DETERMINADO POR ALLYSON, INFORMANDO AINDA QUE NÃO RECEBIA O PAGAMENTO NA ENTREGA DA DROGA. EM VIRTUDE DO RELATO DE BEATRIZ, OS POLICIAIS SE DESLOCARAM ATÉ A CASA DE ALLYSON, CONFORME INDICAÇÃO DE BEATRIZ, NO LOCAL A MÃE DE ALLYSON FOI INFORMADA DO OCORRIDO E FRANQUEOU A ENTRADA DOS POLICIAIS EM SUA RESIDÊNCIA E ACOMPANHOU AS BUSCAS NO DORMITÓRIO DE ALLYSON, O QUAL NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL, O POLICIAL ALEXANDRE ENCONTROU 05 PORÇÕES DA MESMA SUBSTANCIA E COM MESMA EMBALAGEM ENTRE AS ROUPAS DE ALLYSON EM UMA PRATELEIRA DO DORMITÓRIO DELE, EM SEGUIDA O POLICIAL ALEXANDRE ENCONTROU UMA BALANÇA DE PRECISÃO NO INTERIOR DO BANHEIRO SOBRE UM CESTO DE LIXO, TENDO A MÃE DE ALLYSON ACOMPANHADO O ENCONTRO DA SUBSTÂNCIA E DA BALANÇA. A MÃE DE ALLYSON EFETUOU LIGAÇÃO TELEFÔNICA PARA ELE QUE ESTAVA TRABALHANDO, QUE FOI DADA CIÊNCIA DO OCORRIDO PELOS POLICIAIS A ALLYSON, O QUAL ASSUMIU A PROPRIEDADE DE DROGAS E SE ENTREGOU;" (fls. 3/4).

Em Juízo, a testemunha disse que recebeu denúncia de tráfico de drogas em um sítio, no qual foi descrita a estrada em que ficava a propriedade rural e que o portão ficava aberto, sinalizando que havia drogas para venda. Dirigiram-se até o local e encontraram o sítio conforme as descrições, cujo portão estava aberto. Relatou que aproximaram-se com a viatura e logo o réu Jackson apareceu. Ao visualizar a viatura, o réu Jackson demonstrou nervosismo e foi abordado. Em busca pessoal, encontraram três porções de entorpecente e o réu Jackson permitiu que eles entrassem na casa, afirmando que não havia nada de ilícito no local. No interior da residência estava Beatriz, companheira do réu Jackson, a qual, indagada sobre as drogas, disse que pertenciam ao réu Allyson e que havia drogas numa capa de DVD, os quais eram do réu Allyson. Relatou que o réu Jackson não queria informar o local onde o réu Allyson residia, entretanto Beatriz disse que indicaria o local. Foram até a casa do réu Allyson. No local estava a mãe do réu Allyson, a qual permitiu a entrada dos Policiais. Localizaram drogas no quarto e uma balança no banheiro. Foram até o réu Allyson, acompanhados da mãe dele, e lá realizaram a prisão. (fls. 439/440 e 625).

A testemunha Beatriz Rosa relatou, na Delegacia de Polícia, que "nesta data se encontrava em sua residência juntamente com JACKSON quando ouviram som de veículo se aproximando; JACKSON saiu para ver o que se tratava e eram policiais militares, em seguida a declarante saiu para a sala e se deparou com um policial que lhe perguntou se era ali que estava ocorrendo briga de casal, a declarante disse que não, em seguida, o policial falou para a declarante procurar o bagulho senão ela seria presa, a declarante informa que não sabia do que se tratava e começou a procurar no quarto alguma coisa, um dos policiais encontrou na capa do celular de JACKSON três plásticos contendo pó branco, cujo nome não sabe informar, esclarecendo que JACKSON usa tal substância, os policiais falaram para continuar as buscas e a declarante encontrou no interior de uma capa de dvd que estava na estante da sala outros dez invólucros plásticos transparentes contendo pó branco. Os policiais perguntaram à declarante quem era ALLYSON solicitando que os levassem até a casa dele, a declarante levou os policiais até a casa de ALLYSON onde os policiais efetuaram buscas. Que há umas duas semanas ALLYSON pediu a JACKSON que guardasse algo na casa da declarante, por 1 ou 2 semanas, não sabendo a declarante do que se tratava. Na ocasião, ALLYSON disse a JACKSON que não poderia guardar em sua casa, pois sua mãe ficaria nervosa, e ele estava com medo, pois já tinha sido preso. Somente com o ocorrido, a declarante constatou que era a substância encontrada. A declarante informa que ela e JACKSON trabalham o dia inteiro e que ela não faz uso de drogas." (fl. 7).

A testemunha, em Juízo, declarou que o réu Jackson não estava em casa e que os Policiais chegaram e perguntaram se estava ocorrendo briga entre o casal, o que ela negou. Relatou que a questionaram sobre drogas e ela disse não sabia de nada. Disse que os Policiais a empurraram e mandaram ela encontrar as drogas. Disse que

localizaram três porções na capa do telefone do réu Jackson. Afirmou que o réu Jackson é usuário de drogas. Disse que também encontraram mais dez porções de cocaína na capa de DVD. Disse que o réu Jackson e o réu Alysson compravam drogas para usarem e dividiam essas drogas entre eles. Relatou que não autorizou a entrada dos Policiais em sua casa. (fls. 439/440 e 625).

A testemunha Maria Cristina dos Santos Campos disse "Nesta data se encontrava em sua casa quando chegaram policiais militares informando que precisavam revistar a residência porque ALLYSON estaria guardando algo no local, tendo sido esclarecida do que se tratava. A declarante autorizou as buscas pelos policiais e acompanhou o momento em que foram localizados alguns invólucros plásticos contendo pó branco em seu interior, os quais estavam guardados entre as roupas de ALLYSON em uma prateleira no quarto dele, não sabendo informar a quantidade encontrada. Em seguida um dos policiais encontrou uma balança digital, a declarante não acompanhou o encontro da balança, mas acredita que a balança estava guardada no banheiro; que a balança não pertence à declarante e nem a ALLYSON, não sabe dizer como tal balança foi levada até a residência, não sabe para que era utilizada e nem presenciou ALLYSON utilizá-la. ALLYSON não se encontrava no local porque estava trabalhando, a declarante acompanhou os policiais até o local de trabalho de ALLYSON onde ele foi preso. Que a declarante sabia que ALLYSON fazia uso de maconha, porém, ele havia dito que tinha deixado de usar, com relação a substância encontrada a declarante informa que nada sabe a respeito." (fl. 8).

Em Juízo, a testemunha disse que no dia dos fatos os Policiais foram até sua casa, perguntando sobre uma brigada de casal. Relatou que acompanhou os Policiais na busca e que eles encontraram drogas no quarto de seu filho, uma balança no banheiro dele, a qual seria dela, pois ela usava essa balança na padaria. (fls. 439/440 e 625).

Interrogado em solo policial, o réu Jackson disse que "Quanto aos fatos, alegou que, nesta noite, estava em sua casa quando ouviu barulho de carro no local. Saiu para for a para ver o que era e deparou-se com policiais militares. Durante revista pessoal, os policiais militares vieram a localizar 3 porções de cocaína dentro da capinha de seu celular. Na sequência, o depoente não presenciou, mas foram localizadas outras 7 porções de cocaína dentro de sua casa. As 10 porções de cocaína pertencia a seu amigo ALLYSON e seria consumida por eles." (fl. 9).

Em Juízo, o réu disse que nasceu em Alagoas e tem 28 anos de idade. Nunca foi processado criminalmente. No dia do ocorrido, tinha acabado de chegar em casa e enquanto assistia TV foi avisado pela esposa sobre a chegada de um carro. O interrogando foi para o lado de fora, os Policiais ingressaram em sua casa e o agrediram. Foram encontradas dez porções de cocaína que destinavam-se ao seu uso. Iria usar juntamente com o réu Alysson. Conhecia o réu Alysson que trabalhava junto com o interrogando. Faziam comemorações na chácara. Beatriz é companheira do interrogando. No dia do ocorrido, foi impedido de entrar em casa pelos Policiais. Os Policiais disseram que o réu Alysson estava preso e que o interrogando também seria. Os Policiais foram até a casa do réu Alysson depois de o terem prendido. Não teve contato com Beatriz depois da prisão. Atualmente, Beatriz é sua companheira. Não perguntou a Beatriz o que ela falou. Depois disso, não teve mais contato com o réu Alysson. Perdeu o emprego mas atualmente voltou a trabalhar. Um dia antes dos fatos, o réu Alysson foi até sua casa beber uma cerveja. Conhece o réu Allyson desde 2014. Na frente do imóvel, há uma porteira velha e uma cerca de arame. A porteira costumava ficar fechada. No dia dos fatos, o interrogando tinha acabado de chegar em casa e a porteira estava aberta. Uma parte da droga estava na estante dentro da capa de um DVD. Beatriz não usava drogas. Não viu os Policiais encontrando as drogas. Não permitiu a entrada dos Policiais na chácara, nem na sua casa. Beatriz também não autorizou. (fls. 480/481).

Já o réu Allyson, interrogado em solo policial, disse que "Quanto aos fatos, alegou que estava trabalhando quando policiais militares chegaram no local e o comunicaram a respeito do encontro de drogas em sua casa. O interrogando afirmou que comprou recentemente 05 porções de cocaína, pois queria consumi-las hoje com seu amigo JACKSON, pois estava hoje estava agendada uma folga, porém seu patrão, de última hora, pediu para ele trabalhar. Quanto a cocaína encontrada na casa de JACKSON,

disse que ela também pertencia a ele e que elas também seriam consumidas pelos dois. Quanto a balança de precisão encontrada em sua casa, o interrogando disse que ela pertence a sua mãe." (fl. 10).

Em Juízo, disse que a droga encontrada se destinava ao uso. Relatou que compraram uma quantidade maior, porque seria mais barato. Afirmou ser usuário de drogas. Relatou que ficava na chácara e faziam churrasco. Negou que vendesse drogas. Disse que a Polícia entrou na casa sem autorização e que a droga encontrada no sítio e em sua casa seriam para consumo. Relatou que era "usuário crônico" . Relatou que adquiriram a droga em Cerqueira César e compraram em maior quantidade para ficar mais barato e não precisar ir toda hora na biqueira. Não se lembra se compraram 13 ou 16 papéis. Relatou que foram achados em sua casa 3 papéis e o restante foi encontrado na casa do réu Jackson, porque no dia seguinte iriam fazer um churrasco. Disse que a balança encontrada em sua casa era de sua mãe, porque ela é proprietária de uma padaria. (fls. 524 e 526).

No que tange ao crime de tráfico de drogas, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o intuito da traficância pode ser inferido pela quantidade, forma de acondicionamento da droga e comportamento do réu logo antes ou no momento da apreensão, bem como a apreensão de valores em poder do réu sem a comprovação de origem idônea, sendo até desnecessário que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Nesse sentido:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347).

Cumpra-se asseverar que os depoimentos de Policiais possuem inquestionável eficácia probatória, sendo que, no caso concreto, merecem credibilidade deste Juízo. A Defesa não apresentou nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Na verdade, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e, ao mesmo tempo, negar-lhes esse crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA NÃO ALCANÇADA PELA ABOLITIO CRIMINIS. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017)

Inconteste, outrossim, que a droga era destinada à mercancia.

Nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Ainda que a quantidade de droga não fosse elevada, a forma de acondicionamento

demonstra que a droga era destinada à venda a terceiros, já que estava pronta para comercialização em pequenas quantidades e consumo pelo usuário final. Por outro lado, ausente qualquer elemento de prova que aponte os réus como meros usuários. Assim, chega-se à convicção de que a destinação dessa droga era a entrega para consumo de terceiros, configurando-se o tráfico.

Todas essas circunstâncias afastam a tese de que a droga era destinada para uso próprio (art. 28, Lei nº 11.343/06). Como visto, as circunstâncias do encontro demonstram a finalidade correlata ao tipo do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega da droga ao destinatário.

Assim, respeitada a tese da defesa, o tráfico de drogas restou devidamente comprovado, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, o conjunto probatório é contundente no sentido de que no dia 1º de outubro de 2019 e em datas anteriores, em horários e locais incertos, mas também no "Sítio Piedade", situado no bairro Três Ranchos, nesta cidade e Comarca de Cerqueira César/SP, os réus associaram-se entre si para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; bem como que o réu Jackson trazia consigo três porções de "cocaína", bem como guardava e mantinha em depósito, no interior do imóvel existente naquela propriedade rural, outras dez porções de "cocaína", e o réu Allyson guardava e mantinha em depósito cinco porções de "cocaína", droga essa que determina dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de mercancia e entrega a terceiros, no desenvolvimento das atividades da associação para o tráfico especificada alhures.

Não incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, porque a dinâmica dos fatos e as circunstâncias da abordagem policial, consubstanciadas sobretudo na apreensão de droga fracionada e pronta para a venda e de uma balança de precisão, bem como a configuração do crime de associação para o tráfico, com arquitetura especializada de tarefas, indicam a dedicação do réu a atividades criminosas, ou seja, a não ocasionalidade da conduta, o que afasta o benefício.

Sobre essa temática, há julgados do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO JUSTIFICADO. CONDIÇÃO DE MERO TRANSPORTADOR DE DROGA NÃO CONFIGURADA. CONCLUSÃO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA NÃO EMBASADA SOMENTE NA VULTOSA APREENSÃO DE ENTORPECENTES, MAS EM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONJUNTURA QUE PERMITE AFERIR O PROFUNDO GRAU DE ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COM A CRIMINALIDADE ORGANIZADA E SUA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES DELITUOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Juiz de primeiro grau - no que fora ratificado pelo Tribunal estadual -, ao concluir que o Agente não era apenas mula, declinou elementos idôneos e concretos indicadores de que o grau de envolvimento com o esquema criminoso era mais profundo que o alegado nas razões defensivas, tanto devido à circunstância de que lhe foi confiado o transporte de grande quantidade de droga, de elevadíssimo valor econômico, quanto pela transferência, a ele, da titularidade do caminhão em que o entorpecente era transportado. 2. Ao refutar o reconhecimento do tráfico privilegiado na espécie, a Jurisdição local não se limitou a referir-se tão somente à apreensão de grande quantidade de droga, motivo pelo qual não há ofensa às premissas fixadas pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento, em 09/06/2021, do REsp 1.887.511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (acórdão pendente de publicação). 3. Não há como afastar a acentuada responsabilidade do Recorrente na apreensão da droga. Excluída a incidência do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 de forma válida, reavaliar o entendimento da Jurisdição local demandaria aprofundado reexame probatório, o que é vedado nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4. Agravo regimental

desprovido." (AgRg no HC 670.518/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMÉRCIO DE MUNIÇÕES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR ASSOCIAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Inviável, pela via especial, o acolhimento de pleito absolutório calcado na alegação de insuficiência de provas para condenação pelos crimes de associação ao tráfico e comércio de munições, diante do óbice da Súmula 7/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, não restam caracterizados os requisitos do art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006, quando o recorrente foi concomitantemente condenado pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 - idem), incidindo o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 1787852/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

Por outro lado, quanto ao crime de associação para o tráfico, restou evidenciado o vínculo estável e permanente dos réus entre si, o que é demonstrado pela arquitetada especialização de tarefas, já que, conforme declaração dos Policiais Militares, "ALLYSON LIGAVA PARA JACKSON INFORMANDO AS PESSOAS QUE IRIAM ATÉ O SÍTIO BUSCAR A DROGA, QUE JACKSON FAZIA A ENTREGA CONFORME DETERMINADO POR ALLYSON, INFORMANDO AINDA QUE NÃO RECEBIA O PAGAMENTO NA ENTREGA DA DROGA." e a abertura da porteira da propriedade rural indicava a comercialização de entorpecedente. Sobre esse tema, há julgado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a associação para o tráfico exige o concurso de pelo menos duas pessoas e a demonstração do elemento subjetivo específico, requisitos que estão presentes no presente caso:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA INSUFICIENTE DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO IMPOSSÍVEL. DEDICAÇÃO DOS PACIENTES À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/2006) exige a demonstração do elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter duradouro e estável. Do contrário, o caso é de mero concurso de pessoas. 3. As instâncias ordinárias embasaram a condenação dos pacientes em elementos fáticos e probatórios concretos - com destaque para os depoimentos das testemunhas policiais -, os quais, detidamente examinados em primeiro e segundo graus de jurisdição, conduziram à conclusão de que os réus integrariam, de maneira estável e permanente, associação criminosa voltada à comercialização ilícita de entorpecentes. Assim, desconstituir tal entendimento, para absolver os pacientes, implicaria aprofundado reexame dos fatos e provas carreados aos autos, procedimento que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. (...) (AgRg no HC 618.503/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

Passo à dosimetria da pena em relação ao réu Jackson Pereira dos Santos (artigo 5º, XLVI, CF; artigo 68, caput, CP).

Nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias dos crimes são desfavoráveis, porque o réu portava substância entorpecente sabidamente de alto potencial lesivo, qual seja, cocaína. As demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. Fixo a pena-base em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa para o crime de tráfico; e em 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 787 dias-multa para o crime de associação. Na segunda fase, não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, pelo que

mantenho a pena anteriormente dosada.

Na terceira fase, não concorrendo causas de diminuição e de aumento de pena, fixo as penas anteriormente aplicadas como definitivas.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade, ficando o réu condenado definitivamente à pena de 9 anos de reclusão e 1.349 dias-multa.

Não há nos autos elementos para aferição da situação econômica do réu. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época do fato, acrescido de atualização monetária (artigos 49 e 60, CP; artigo 43, Lei nº 11.343/06).

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, dada a natureza e a quantidade de pena aplicada e existência de circunstância judicial desfavorável, consoante interpretação dos artigos 33, §2º e §3º, e 59, III, do Código Penal, e os Enunciados das Súmulas nº 718 e 719 do STF e da Súmula nº 440 do STJ.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, tendo em vista a quantidade de pena imposta (artigos 44 e 77, CP).

Passo à dosimetria da pena em relação ao réu Allyson Lázaro dos Santos Rodrigues (artigo 5º, XLVI, CF; artigo 68, caput, CP).

Nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias dos crimes são desfavoráveis, porque o réu portava substância entorpecente sabidamente de alto potencial lesivo, qual seja, cocaína. As demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. Fixo a pena-base em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa para o crime de tráfico; e em 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 787 dias-multa para o crime de associação. Na segunda fase, não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, pelo que mantenho a pena anteriormente dosada.

Na terceira fase, não concorrendo causas de diminuição e de aumento de pena, fixo as penas anteriormente aplicadas como definitivas.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade, ficando o réu condenado definitivamente à pena de 9 anos de reclusão e 1.349 dias-multa.

Não há nos autos elementos para aferição da situação econômica do réu. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época do fato, acrescido de atualização monetária (artigos 49 e 60, CP; artigo 43, Lei nº 11.343/06).

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, dada a natureza e a quantidade de pena aplicada e existência de circunstância judicial desfavorável, consoante interpretação dos artigos 33, §2º e §3º, e 59, III, do Código Penal, e os Enunciados das Súmulas nº 718 e 719 do STF e da Súmula nº 440 do STJ.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, tendo em vista a quantidade de pena imposta (artigos 44 e 77, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para:

A) CONDENAR JACKSON PEREIRA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.349 dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente à época do fato, acrescido de atualização monetária;

B) CONDENAR ALLYSON LAZARO DOS SANTOS RODRIGUES, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.349 dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente à época do fato, acrescido de atualização monetária.

Os réus poderão recorrer sem serem recolhidos ao cárcere, pois responderam a todo o processo em liberdade, não se justificando a decretação de suas custódias cautelares neste momento processual.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º,

alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/ 2003, ressalvada a suspensão de exigibilidade que decorre da gratuidade que ora lhe defiro. Anote-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, autorizo a incineração dos entorpecentes, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, e mediante apresentação de auto circunstanciado; comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE da circunscrição de residência do réu para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal (artigo 71, § 2º, Lei nº 4.737/85); intime-se o réu, se cabível, para realizar o pagamento do valor atribuído a título de pena de multa (artigo 50, CP; artigo 686, CPP); expeça-se, se for o caso, mandado de prisão; e expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a, também se for o caso, ao Juízo competente. Em seguida, remetam-se cópias da presente sentença à vítima via correio (artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal e artigo 399 das NSCGJ). Oportunamente, ao arquivo. P.I.C.

Cerqueira Cesar, datada eletronicamente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA